Guardia di Finanza
GRUPPO CIVITAVECCHIA
Nucleo Operativo
I Sezione Operativa – 1ª Squadra Operativa Stanziale

C so Centocelle, n 3 – Civitavecchia (RM) – tel 0766/679102
e-mail RM229.protocollo@gdf.it PEC RM2290000p@pec.gdf.it

Allegato 3 - Circolare M.I. prot.nr.300/A/559/19/101/20/21/4 del 21.01.2019

OGGETTO:	☐ **Verbale di Sequestro Amministrativo e Affidamento in Custodia – Art.213 CdS;** ☐ **Verbale di Fermo Amministrativo e Affidamento in Custodia – Art.214 CdS.**

L'anno_____addì_____del mese di_____in_____
_____alle ore_____
I sottoscritti:_____
appartenenti al comando di cui in intestazione, con il presente danno atto a chi di dovere di aver proceduto al:
☐ **Sequestro Amministrativo** ☐ **Fermo Amministrativo**
del veicolo:_____colore_____targato_____
telaio_____, per accertata violazione dell'art._____CdS, contestata
con verbale nr._____ a carico del conducente:_____
_____
Identificato mediante:_____
Di proprietà:_____
_____
Visto l'art. ☐ 213/2 ☐ 214/1 del CdS, il veicolo viene affidato in custodia a:_____
_____

In qualità di:
☐ Conducente, ☐ Proprietario, ☐ Altro obbligato in solido, ☐ Esercente Potestà di genitore o chi ne fa le veci,
☐ Delegato maggiorenne dall'esercente potestà di genitore o chi ne fa le veci, ☐ Delegato Maggiorenne dal
☐ Conducente ☐ Proprietario ☐ Altro Obbligato in solido.

Si da atto che:
☐ Sono stati apposti gli avvisi di Sequestro/Fermo ed i sigilli nr._____e nr._____;
☐ Non sono stati apposti gli avvisi/sigilli in quanto:_____

Il documento di circolazione:
☐ Viene ritirato e conservato agli atti dell'Ufficio di cui in intestazione;
☐ Non viene ritirato in quanto:_____
_____

Il Custode si impegna a trasportare, depositare e custodire, nelle condizioni generali indicate nell'allegata scheda di descrizione che costituisce parte integrante del presente verbale, il veicolo presso:_____
_____

Ovvero non essendo in grado di comunicare il luogo di custodia immediatamente, si impegna a comunicarlo per iscritto all'Ufficio di cui in intestazione **entro 3 (tre) giorni**; la mancata comunicazione comporta la sanzione prevista dall'art.180/8 CdS.

AVVERTENZE

Si rappresenta che, in caso di sequestro operato per la mancanza della copertura assicurativa, l'interessato potrà ottenere la restituzione del veicolo esibendo prova del pagamento della sanzione, del premio assicurativo per almeno sei mesi e corrispondendo le eventuale spese di prelievo trasporto e custodia del veicolo sequestrato.
Si da atto che il custode si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari, affinché sia impedito a chiunque l'utilizzo e lo spostamento del veicolo, facendo tutto il possibile per evitare il danneggiamento o il deterioramento dello stesso. Al riguardo il custode si impegna ad asportare le chiavi dal veicolo e a custodirle in luogo sicuro. Il custode consente che gli Organi di Polizia possano verificare, in qualsiasi momento lo ritengano opportuno, anche accedendo alla sua proprietà privata, l'osservanza degli obblighi di custodia di cui agli artt.334 e 335 del C.P.. Il custode è reso edotto delle conseguenze penali previste per chiunque disperde, distrugge, sottrae o utilizza senza autorizzazione le cose che gli sono state affidate in custodia, delle pene previste dall'art.349 del C.P. per le violazioni dei sigilli. Si rappresenta inoltre che la circolazione e la sosta del veicolo in luogo pubblico o privato ad uso pubblico costituirà violazione dell'art.213/8 CdS nel caso di sequestro, e dell'art.214/8 del CdS nel caso di fermo amministrativo. Le spese sostenute per la custodia e altre operazioni pertinenti alla stessa. Sono a completo ed esclusivo carico del custode che sottoscrive il presente atto. In caso di fermo amministrativo, al termine del periodo di fermo stesso, ovvero, in caso di fermo amministrativo a tempo indeterminato o di sequestro, una volta ottenuta la restituzione da parte dell'organo di polizia, il veicolo torna nella completa disponibilità del proprietario il quale è autorizzato alla rimozione dei sigilli senza alcuna formalità. I documenti di circolazione possono essere restituiti al proprietario o al soggetto che era stato nominato custode, anche attraverso l'invio, se richiesto, al loro domicilio con spese di spedizione a loro carico. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 (sessanta) giorni al Prefetto – UTG di_____o in alternativa entro 30 (trenta) giorni al Giudice di Pace di_____ ----------
Fatto letto confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.----------

Il Conducente	Il Proprietario	Il Custode	I Verbalizzanti